



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/31/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

תובעים	1	אהרון מחלוף
	2	פנינה מחלוף
		באמצעות ב"כ: עו"ד איתמר כהן נח"ל 1, אשקלון
	נגד	
נתבעים	1	דוד קאפח
	2	שולמית קאפח
		באמצעות ב"כ: עו"ד אל עמי שאול שד בן גוריון 9, אשקלון טל': 0506948887 פקס: 086759278

פסק דין

1. הוגשה לפני "הודעה מטעם התובעים" שאינה אלא בקשה למחיקת התביעה דנן.

נימוקי הבקשה

- במהלך הדיון שהתקיים ביום 15.5.23 העלה כב' המפקח הצעה לפיה ימחק ההליך דנן, וככל ויחפצו התובעים בהגשת תביעה נזיקית יעשו כן לפני טריבונל אחר.
- התובעים שקלו את הצעת כב' המפקח, ונוכח מצבו הבריאותי המעורער והמתדרדר של התובע 1 (להלן: **התובע**), מבקשים הם כי לא יושתו עליהם הוצאות. אין להקל ראש בהוצאות הכבדות בהם נאלצו התובעים לשאת לשם מימון ההליכים עד כה.
- לבקשה צרף מסמך רפואי המלמד על הפרעה תפקודית משמעותית אצל התובע, הסובל ממחלת פרקינסון.
- אין במחיקת התביעה דנן משום וויתור על טענה כלשהם מטענות התובעים שהועלו בכתב תביעתם או לגרוע מזכותם לבקש כל סעד המוקנה להם עפ"י דין.

תגובת הנתבעים

- אין כל זכר בפרוטוקול להצעה כלשהי שהועלתה ע"י כב' המפקח לסיום ההליך.
- ה"הודעה" שהגישו התובעים אינה הודעה אלא בקשה למחיקת התובענה או הפסקתה, במסווה של הענות להצעה שלא ניתנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/31/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. הנימוק להפסקת התובענה בשל מצבו הרפואי של התובע מגוחך נוכח רצון התובעים להגיש תביעה נזיקית ולשמור על זכותם להגיש תביעה לפני המפקח באותה עילה שנדונה בהליך דנן.
9. לא יעלה על הדעת כי בחלוף 3 שנים ממועד פתיחת ההליך במסגרתו התקיימו קדמי משפט, דיון הוכחות וביקור במקום כי הצדדים יחזרו לנקודת ההתחלה.
10. הפסקת תובענה בהתאם לתקנה 44 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 לצורך הגשתה מחדש כמקצה שיפורים מהווה שימוש לרעה בהליך המשפטי שאין להתירו.
11. יש להורות על דחית התביעה ולא על מחיקתה.
12. יש לחייב התובעים בהוצאות משמעותיות נוכח היקף ההליכים בתיק.
13. התובעים הגישו באיחור רב חוות דעת רפואית לעניין מצבו של התובע בלא לבקש אישור. חמור מכך, אין במסמך הרפואי כל אמירה ביחס לכשירות התובע למסור עדות.

דיון והכרעה

14. בניגוד לטענת ב"כ הנתבעים, בדיון האחרון שהתקיים בפני ביום 15.5.23, הועלתה על ידי הצעה למחיקת העילות הכספיות שהועלו בכתב התביעה, כאמור בסיפא של החלטתי בתום הדיון. עם זאת, אכן לא הועלתה הצעה למחיקת התביעה כולה.
15. התובעים קיבלו את הצעתי, אשר להבנתם חלה למעשה על התביעה כולה, ומבקשים לקחת אותה צעד נוסף קדימה כך שהתביעה כולה תמחק.
16. לטעמי הבקשה שהוגשה בשם התובעים, גם אם כותרתה "הודעה", אינה אלא **בקשה להפסקת תובענה**.
17. בע"א 3975/21 **מדינת ישראל - משרד הבריאות נ' אי.סיג בע"מ** (פורסם בנבו, 20.03.22, פסקאות 6-8) תיאר ביהמ"ש העליון את מהותה של בקשה להפסקת תובענה והשיקולים שעל ביהמ"ש הדן בא להביא בחשבון בעת שהוא מכריע בבקשה מסוג זה:

"לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין, נוסא את הכותרת סילוק כתבי טענות (תקנות 41-45). הפסקת תובענה ביוזמת התובע מעוגנת כיום בתקנה 44 לתקנות כלהלן:

הפסקת תובענה
44. (א) בית המשפט רשאי, לבקשת תובע, להפסיק תובענה, כולה או מקצתה.
(ב) הפסקת תובענה תהיה על דרך של מחיקת כתב התביעה.

מחיקת כתב תביעה מוסדרת בתקנה 41 הקובעת כלהלן:

מחיקת כתב תביעה
41. (א) בית המשפט רשאי להורות על מחיקת כתב תביעה בכל עת על יסוד אחד מנימוקים אלה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/31/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- (1) כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה;
- (2) מכתב התביעה עולה כי התביעה היא טרדנית או קנטרנית;
- (3) התובע מתמיד, באופן שאינו מניח את הדעת, להימנע מלקיים הוראה מתקנות אלה או נמנע מלקיים החלטה או הוראה של בית המשפט;
- (4) כל נימוק אחר שלפיו הוא סבור שראוי ונכון למחוק את התביעה.

- (ב) מחיקת כתב תביעה לפי תקנות אלה אינה מהווה מעשה בית דין.
- (ג) בית המשפט רשאי להתנות את מחיקת כתב התביעה בתנאים, ובין השאר, להורות כי דיון בתביעה חדשה יימשך מהשלב שבו נמחקה התביעה הנוכחית.

7. כאשר מוגשת לבית המשפט בקשה של התובע למחיקת התביעה, שומא על בית המשפט לשים נגד עיניו את השיקולים הבאים:

א. משאבי שיפוט: בכל תביעה שנדונה בבית המשפט, מצטרף אל הצדדים צד נוסף הסמוי מהעין, והוא הציבור. [5](#) לתקנות החדשות מוציאה את הצד הסמוי מאחורי הקלעים, מוליכה אותו אל קדמת הבימה ומעמידה אותו בשורה אחת עם הצדדים לתיק:

בית המשפט יאזן, לפי הצורך, בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס הציבורי; לעניין זה, 'אינטרס ציבורי' – נגישות הציבור למערכת בתי המשפט לרבות קיומו של דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל, חיטכון במשאבי זמן ועלויות, מניעת הכרעות סותרות ומניעת שימוש לרעה בהליך השיפוט.

הפסקת תובענה עלולה לפגוע באינטרס הציבור, ומטבע הדברים, ככל שההליך התקדם במעלה המסלול הדיוני, אבדן משאבי השיפוט גדול יותר. ככל שהתובענה תוגש פעם נוספת, השופט שדן בתיק יאלץ ללמוד את התיק מחדש, והדברים נכונים במיוחד מקום שבו התביעה החדשה מנותבת לשופט אחר.

ב. שימוש לרעה: לכך יש להוסיף את החשש מפני שימוש לרעה בהליך השיפוט. תובע שמעריך כי יקשה עליו להצליח בתביעתו בפני מותב פלוני, עלול להשתמש בכלי של מחיקת התובענה כדי להגיע למותב אחר ("judge shopping").

ג. שימוש לרעה: שימוש לרעה מסוג אחר, הוא החשש שהתובע יבקש לבצע בתובענה החדש "מקצה שיפורים", אם במישור הראייתי ואם במישור אחר, כמו הוספת עילות תביעה לאחר שבקשתו לתיקון כתב התביעה נדחתה. הדברים נכונים במיוחד במצבים שבהם בירור התיק התקדם והנתבע רכש יתרון דיוני.

ד. שימוש לרעה: [תקנה 41\(א\)\(3\)](#) מאפשרת מחיקת תביעה מחוסר מעש [\(תקנה 45\)](#) עניינה מחיקה מיונהלית מחוסר מעש. להבדיל מהפסקת תובענה בדרך של מחיקת תביעה בעקבות בקשה יזומה של התובע, הרי שהתובע המתוחכם עלול להגיע לתוצאה של מחיקת התובענה בדרך של "שב ואל תעשה". כך, לדוגמה, לאחר שמיעת הראיות, כאשר בית המשפט הביע דעתו הלכאורית שסיכויי התביעה נמוכים. התובע המתוחכם עשוי להימנע מהגשת סיכומים במכוון כדי לגרום למחיקת התביעה, כך שיתאפשר לו להגיש תובענה חדשה.

...

הדרך להילחם ולמגר תופעות של שימוש לרעה בהליכי משפט, קבועה בברירת המחל [בתקנה 41\(ג\)](#) סיפא כמצוטט לעיל: "דיון בתביעה חדשה יימשך מהשלב שבו נמחקה התביעה הנוכחית". ודוק: אין מדובר בהוראה מנדטורית ובית המשפט



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/31/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רשאי לסטות הימנה, כפי שהוא רשאי להתנות את מחיקת התביעה בתנאים אחרים, כאמור בתקנה. מכל מקום, יש בברירת המחדל כדי להקטין את התמריץ להתנהגות רשלנית ולהתנהגות אסטרטגית של התובע, שמטרתה להחליף מותב או לשפר עמדות. התניית תנאים להפסקת תובענה נותנת אפוא משקל לאינטרס הציבור בניצול יעיל של משאבי השיפוט ויש בה כדי להכווין התנהגות הצדדים.

18. באותו ענין ביהמ"ש העליון אף נדרש לשאלה האם רשאי ביהמ"ש לקבוע מיוזמתו תנאים להפסקת התובענה אף אם הנתבע לא העלה תנאים בהתנגדותו והשיב על כך בחיוב:

"לאור עקרונות היסוד של התקנות החדשות אשר מוסרות לשופט את רסן ניהול המשפט, ולאור השיקול של האינטרס הציבורי, דומה כי הגישה הראויה היא זו שנקבעה בפסיקה המוקדמת. לדידי, רשאי בית המשפט להתנות מיוזמתו את הפסקת התובענה בתנאים, גם ללא בקשה מטעם הנתבע."

19. במיושם לעניינו, יש להביא בחשבון את העובדה כי הוגשו תצהירי עדות ראשית (אם כי כל צד מצא לנכון למשוך תצהיר עדות של אחד מהתובעים/נתבעים); הוגשה בהסכמה חוות דעת מומחה שהציגה את צילומי מצלמת אבטחה שהציבו הנתבעים וצופה אל החניה המשותפת ומתעדת צילומים מיום 11.10.21 עד ליום 29.10.21; נחקרה התובעת 1 ונגבתה עדות ראשית וחקירה נגדית של גב' ללי משה מטעם התובעים. כמו כן הוגשה בקשה להוספת תצהיר משלים מטעם הנתבעים ממנו עולה כי משפחה נוספת בבית המשותף התקינה מצלמות בקיר החיצוני. הואיל והתובעים, עד עתה לא טרחו להגיש תגובתם לבקשה לצירוף התצהיר המשלים, חרף החלטתי מיום 15.1.23, אני מאשר את צירופו לחומר הראיות בתיק.

מחיקה של הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה והגשת תביעה חדשה בעניינם

20. בכתב התביעה עתרו התובעים לסעדים הבאים כנגד הנתבעים:

- א. לחדול מלפגוע בתובעים בהתנהלות המהווה אלימות מילולית;
- ב. לאפשר לכל בעלי הדירות לעשות שימוש סביר בחנית האורחים המשותפת ולעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף;
- ג. לפצות את התובעים בגין דמי שימוש ראויים ברכוש המשותף בגין השימוש הייחודי שעשו בחניה המשותפת;
- ד. לפרק את מצלמות האבטחה שהתקינו על גבי הקירות החיצוניים של הבניין;
- ה. לפצות את התובעים בגין עגמת נפש;

21. לעניין צו עשה האוסר על הנתבעים לעשות שימוש ייחודי או שימוש בלתי סביר, בחניה המשותפת של הבית המשותף: **אני מורה על מחיקת התביעה בעניין זה.** לטעמי, אין מחלוקת של ממש כי לאחר הגשת התביעה, ובכל אופן מחודש אוקטובר 2021 – כפי שעולה מתיעוד מצלמת האבטחה שצורף לחוות דעת המומחה מטעם התובעים עצמם, לא נעשה שימוש ייחודי מצד מי מהנתבעים בחניה המשותפת של הבניין. ברי כי ככל שישוּב וייעשה, לדידם של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/31/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעים, שימוש ייחודי או בלתי סביר של הנתבעים בחניה המשותפת, הרי שמדובר בעילה חדשה שניתן בגינה להגיש תובענה חדשה.

22. אשר לסעד הכספי שעניינו פיצוי התובעים בדמי שימוש ראויים בשל השימוש הייחודי שעשו הנתבעים, לפי הנתען, בחניה המשותפת, הרי שעפ"י כתב התביעה עצמו (ס' 50) מדובר בעילה נזיקית. ודאי כך בכל הנוגע לסעד של פיצוי כספי בגין עגמת נפש שנגרמה לתובעים וכן בנוגע לצו עשה המורה לנתבעים להימנע מלהטריד אותם מילולית, או לפגוע בשמם הטוב.

23. פסיקת בית המשפט, כפי שניתנה לאורך השנים, קבעה ברורות, כי אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בתביעה שעילתה בנזיקין. ראו: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי (פ"ד כח(1) 1974, 730); ע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 (נבו, 3.6.02); רע"א (י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים פסקה 14 (נבו, 9.3.17);

כך סוכם הדברים בעש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (פורסם בנבו, 15.04.2019):

"ריכוז האמור מעלה כי, בכל הנוגע לדיון בעוולות נזיקיות, סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין חלות על עוולת הסגת גבול וכן - מקום בו חל התקנון המצוי או שקיימות הוראות דומות בתקנון החל על הבית - נתונה לו סמכות לדון בתביעה הנוגעת למימוש זכותו של דייר לדרוש ביצוע תיקונים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אשר ככל שלא יבוצעו יהא בהם בכדי לפגוע בדירתו. לבד האמור, אין המפקח על רישום המקרקעין מוסמך לדון בתביעות אשר עילותיהן נזיקיות, באשר במסגרת הפסיקה ניתן פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק המקרקעין ונקבע כי אין להרחיב את פירושו, קרי אין להרחיב את תחום סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין. כך, בהתאם לפסיקה, מכלל ההן הקבוע בסעיף זה המקנה למפקח על רישום המקרקעין הסמכות לדון בתביעות הסגת גבול, למדים אנו על הלאו ובהתאם לו הסמכות לדון בתביעות נזיקין אחרות נשמרה לבתי המשפט."

24. הואיל ואין בסמכותי לדון בשלושת הסעדים האמורים, שכן הם נשענים על עילה נזיקית, ממילא איני יכול למנוע מהתובעים להגיש תביעה נזיקית נגד הנתבעים לפני הערכאה המוסמכת.

25. אשר לצו להסרת מצלמות אבטחה שהציבו התובעים: אני מוצא לנכון להורות על מחיקת תביעת התובעים בכל הנוגע להסרת מצלמות האבטחה שהציבו הנתבעים הצופים אל שטחי הרכוש המשותף.

26. עם זאת, תביעה חדשה שיגישו התובעים נגד הנתבעים לעניין מצלמות האבטחה הקיימות שהציבו הנתבעים, תדון רק בכפוף לתשלום הוצאות לנתבעים בסך 7,000 ₪ ותדון מהשלב בו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/31/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נפסק הליך ההוכחות בפני. שלב זה כולל את תצהיר התובעת 2 ופרוטוקול חקירתה הנגדית;
פרוטוקול עדותה של ללי משה; תצהיר הנתבעת 1 והתצהיר המשלים שהוגש מטעמה.

סוף דבר

27. התביעה על כל רכיביה נמחקת בזאת.

הוצאות ההליך:

28. נוכח החלטתי בדבר מחיקת התביעה על כל סעיפיה, תוך הצבת תנאים להגשתה מחדש בנושא הצבת המצלמות, וכאשר יתר הסעדים התייתרו או אינם בגדר סמכותי, לא יינתן צו להוצאות בשל עצם המחיקה. עם זאת, מצאתי לחייב התובעים בהוצאות הדיון האחרון שהתקיים ביום 15.5.23.

29. דיון זה, אשר נקבע לצורך השלמת שמיעת העדים, אמנם התקיים, אך לא ניתן היה לגבות במהלכו עדויות בשל אי-התייצבות התובע פעם נוספת. הדיון נדחה נוכח הודעת ב"כ התובעים כי התובע חלה מספר ימים קודם לכן וכן כי בשל מצבו הרפואי הוא אינו כשיר להעיד. בהתאם להחלטתי בתום הדיון, הגישו התובעים מסמך רפואי שהוכן ביום 31.5.23 מאת פרופ' ניר גלעד, מנהל המחלקה לנוירולוגיה בבית"ח איכילוב. בבדיקה נמצא שהתובע "... גבר בן 72 עם פרקינסוניזם שעיקר ביטוי בהפרעות ביציבה, רעד ואיטיות בפלג גוף שמאל, נפילות והפרעה בקול ובבליעה" לא מצאתי כי המסמך הרפואי יש בו ראיה לעניין כשירות התובע למסור עדות בפני. בנוסף הוגש סיכום ביקור במרפאת "טרם" של קופ"ח לאומית מיום 25.4.23 לפיה שוחרר לביתו עם הוראות למעקב רפואי וקבלת תרופות ולאחר אבחנה לא סופית של דלקת ריאות.

30. לטעמי לא הוכח כי התובע 2 לא יכול היה מבחינה רפואית, להתייצב לדיון האחרון וכלל לא הוכח כי אין מקום לזמנו למסור עדות בשל מצבו הקוגניטיבי או הפיזי. אשר על כן אני מורה כי התובעים, ביחד ולחוד, יישאו בהוצאות הנתבעים בגין הטרחה המיותרת שנגרמה להם ולבא כוחם בסך של 2,000 ₪. הוצאות אלו ישולמו תוך 30 יום.

ניתן ביום 2 אוגוסט 2023, ט"ו אב תשפ"ג, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין